

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Lindenweg 7, 50667 Köln (Altstadt-Nord) — "Gartenhof"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notarin Dr. Petra Wagner, Köln
Urkundenrolle:	UR-Nr. 221/1997 W
Datum der Beurkundung:	03.09.1997

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 8 Wohnungseigentumseinheiten und 8 Außenstellplätze aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 54/620

Die Erdgeschosswohnung (Einheit Nr. 1) nebst Terrasse, Kellerabteil Nr. 1 und Außenstellplatz Nr. 1.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, die Gartenanlage sowie die zentrale Heizungsanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Verwaltungs- und Instandhaltungskosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt.

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 1 hat ein Sondernutzungsrecht an der unmittelbar angrenzenden Terrassenfläche von ca. 12 m², wie im Aufteilungsplan gelb markiert.

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Veränderungen, die andere Wohnungseigentümer über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigen, bedürfen zusätzlich der Zustimmung der betroffenen Eigentümer. Dies gilt insbesondere für bauliche Veränderungen an der zum Sondernutzungsrecht gehörenden Terrassenfläche, soweit diese von außen sichtbar sind (z. B. Sichtschutzwände, feste Überdachungen), sowie für Eingriffe in die Fassade oder tragende Bauteile.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum einschließlich der ihm zugewiesenen Sondernutzungsfläche so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums obliegt gemeinschaftlich allen Wohnungseigentümern. Die Pflege der gemeinschaftlichen Gartenanlage (außerhalb der Sondernutzungsflächen) wird durch die Gemeinschaft organisiert und aus den laufenden Hausgeldern finanziert.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Hausverwaltung Klein). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse. Die Bestellung erfolgt jeweils für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang (insbesondere Katzen, Kleintiere sowie ein Hund je Wohneinheit) ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Insbesondere im Bereich der gemeinschaftlichen Gartenanlage ist auf die Beseitigung von Tierhinterlassenschaften zu achten. Die Haltung gefährlicher Tiere bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.